

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3298/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาย พงศ์พาทย์ ภู เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ความผิดฐานทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และโดยพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ไม้ นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นความผิดแต่ละกรรมเป็นความผิดสำเร็จในตัวเอง จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามป.อ. มาตรา 91.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,33, 83, 91 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 8, 11, 47,48, 69, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 มาตรา 6, 7, 8, 9, 14, 31, 35 พระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ธิบของกลางทั้งหมด

ให้จ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับ และจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำนวนที่ส่งให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 8, 11, 47, 48, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 6, 7, 8, 9, 14, 31, 35 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติ ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 จำเลย ที่ 4 อายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ข้อหาทำไม้ลงโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ให้จำคุกคนละ 6 ปี สำหรับ จำเลยที่ 4 ให้จำคุก 3 ปี ข้อหาไม้ยังไม่ได้แปรรูป ลงโทษตามมาตรา 69 วรรคสอง ให้จำคุกคนละ 4 ปี สำหรับจำเลยที่ 4 ให้จำคุก 2 ปี ข้อหาแปรรูปไม้ ลงโทษตาม มาตรา 73 วรรคสอง ให้จำคุกคนละ 4 ปี สำหรับจำเลยที่ 4 ให้จำคุก 2 ปี ข้อหาไม้ไม่ แปรรูปลงโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ให้จำคุกคนละ 4 ปี สำหรับจำเลยที่ 4 ให้จำ คุก 2 ปี ข้อหาไว้ซึ่งเลื่อยยนต์ จำคุกคนละ 2 ปี สำหรับจำเลยที่ 4 ให้จำคุก 1 ปี รวมห้ากระทง ให้ลงโทษจำคุกคนละ 20 ปี สำหรับจำเลยที่ 4 ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุกคนละ 10 ปี สำหรับจำเลยที่ 4 ให้จำคุก 5 ปี ริมของกลางให้จ่ายสินบนนำจับ และรางวัลตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคำอธิบายตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 4 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับเพียงว่า การกระทำผิดฐานทำไม้ มีไม้หวงห้ามแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นกรรมเดียวหรือไม่ เห็นว่า ความผิดฐานทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และโดยพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย แปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ความผิดแต่ละกรรมเป็นความผิดสำเร็จในตัวเอง จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 มิใช่เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทที่ให้อภัยโทษแก่ผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ดังที่จำเลยที่ 1 และที่ 4 ฎีกา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คนละ 4 ปี ความผิดฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คนละ 3 ปี ความผิดฐานแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คนละ 3 ปี และความผิดฐานมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คนละ 3 ปี ส่วนจำเลยที่ 4 ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 แล้ว ความผิดฐานทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 2 ปี ความผิดฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี 6 เดือน

ความผิดฐานแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี 6 เดือน และความผิดฐานมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษของจำเลยทั้งสิ้นในข้อหาความผิดฐานรับไว้ซึ่งเลื่อยยนต์ซึ่งศาลล่างทั้งสองกำหนดไว้รวมห้ากระทงแล้วเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คนละ 15 ปี จำคุกจำเลยที่ 4 กำหนด 6 ปี 18 เดือน จำเลยทั้งสิ้นให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 คนละ 7 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 4 กำหนด 3 ปี 9 เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชันชื้อ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ